رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٣٩٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٧هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات غير إدارية - شخصية اعتبارية خاصة - شركة المياه الوطنية.

مطالبة المدعي إلغاء فاتورة إيصال خدمة المياه لعقاره - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الفاتورة؛ استناداً إلى أن الفاتورة تم احتسابها وفق التسعيرة الجديدة بينما طلب المدعي لإيصال الخدمة كان خلال التسعيرة القديمة؛ مما يجب معه احتساب الفاتورة وفق التسعيرة القديمة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن المدعى عليها (شركة المياه الوطنية) ليست جهة حكومية ولا شخصية معنوية عامة وإنما شركة مساهمة مملوكة للدولة - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.
- البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٣هـ، بشأن الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية.

الوَقَائِع

تتحصل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة في ١٤٤٢/٥/٢٦هـ، وقد تضمنت بمستنداتها: أنه تقدم للمدعى عليها بطلب خدمة المياه والصرف الصحي لعقاره على الحساب رقم (...)، وقُيّد طلبه لدى المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٤م. وأضاف: أنه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٤م وصلته رسالة من المدعى عليها تفيد بأنّ المقابل المالي لإيصال الخدمة هو (٢٦,٤٥٠) ستة وعشرون ألفاً وأربعمئة وخمسون ريالاً. وأردف قائلاً: بأنّ المقابل المالي لإيصال الخدمة أعلى مما دفعه المجاورون لعقاره المشتركون في ذات الخدمة، حيث بلغ المقابل المالي لديهم (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن العقار الواحد. وختم صحيفته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها مساواته في المقابل المالي لخدمة إيصال المياه لعقاره بجيرانه المشتركين في ذات الخدمة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة، وفتح باب المرافعة فيها، أكد المدعي على طلبه المضمّن بصحيفة الدعوى. وبطلب الإجابة من المدعى عليها، دفع ممثلها: بأنّ المدعي تقدّم بطلب الخدمة رسمياً بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٨م، ثم تم تحديث النظام وفق التسعيرة الجديدة في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ. وتابع القول: بأنه لا يمكن إعمال الرسوم القديمة على طلب المدعي؛ لأنه تم تطبيق الرسوم الجديدة على جميع الطلبات التي أتت متزامنة مع

طلب المدعي. وانتهى في ختام ما قدم إلى طلبه الحكم برفض الدعوى. وتعقيباً على ذلك أضاف المدعي: بأنّ طلبه الذي تقيّد لدى المدعى عليها كان في ظل سريان المقابل المالي السابق لخدمة المياه، ولا يسرِ عليه ما استجدّ بعد ذلك من تحديث للنظام في هذا الشأن، وانتهى في ختام ما قدّم إلى طلبه الذي تمسّك به في دعواه. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وطلبا الفصل في النزاع، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على الآتي.

الأسباب

وحيث إنّ حقيقة ما يهدف إليه المدعي في دعواه هو الطعن على فاتورة خدمة إيصال المياه لعقاره على الحساب رقم (...)، ولما كانت المياه إحدى الخدمات الأساسية التي تشكل عنصراً هامّاً لاحتياج الأفراد والمنشآت، على نحوٍ يتوقف عليه سير نشاط الحياة العامة، وكانت المدعى عليها هي القيّم على تقديم هذه الخدمة بما لها من امتياز حصريّ في استثمار مخزون المياه في إقليم المملكة، مقابل التزامها بتقديم هذه الخدمة للأفراد؛ وبالتالي فإن المدعى عليها وإن اتسمت بالشخصية الخاصة في تكوينها، إلا أن امتيازها الحصري بتزويد الأفراد بهذه الخدمة الأساسية يجعلها قيّمة على مرفق عام. ولما كانت المنازعة بين طرفي الدعوى مندرجةً ضمن المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد وجهة الإدارة؛ فإن المحكمة تبسط ولايتها على الدعوى وفقاً لمقتضى المادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم

(م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني؛ استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ومن ثمّ اختصاص الدائرة؛ وفقاً للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الإداري في هذا الشأن. وعن قبول الدعوى شكلاً، وبما أنّ الدائرة انتهت إلى تكييف طلب المدعي باعتباره من المنازعات الإدارية، وحيث إنّ دعاوى المنازعات لا تخضع للمدد، ولا تتقيّد بأزمنةٍ للطعن عليها، كما هو المستقرّ عليه فقهاً وقضاءً؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أنّ الطعن في الدعوى منحسرٌ في طلب إلغاء فاتورة المقابل المالي لخدمة إيصال المياه لعقار المدعي على الحساب رقم (...)، والثابت مما تكشف عنه أوراق الدعوى ومستنداتها أنّ المدعي تقدم للمدعى عليها بطلب الخدمة في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٤م الموافق ١٤٤٢/٢/١٧هـ، بينما قامت المدعى عليها بتحديث نظامها وفق التسعيرة الجديدة لإيصال خدمة المياه في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م الموافق ١٤٤٢/٤/١٤هـ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ، وهذا ما أكّدته المدعى عليها في المذكرة المقدمة بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩هـ؛ ما يعني أنّ المدعى عليها قامت بتحديث نظامها وفق التسعيرة الجديدة بعد تاريخ تقدّم المدعي بطلبه، وعاملته بموجبها، وهذا ما لم تنفه المدعى عليها أو تقدّم خلافه، وكان من اللازم عليها بعد تحديث نظامها وفق التسعيرة الجديدة أن تتم معاملة الطلبات السابقة لتحديث النظام وفق التسعيرة المعمول بها سابقاً؛ حيث كان طلب المدعي سابقاً على

تحديث المدعى عليها لنظامها بشهرين تقريباً. وتأسيساً على ما تقدّم؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى إلغاء فاتورة المقابل المالي لإيصال المياه لعقار المدعي على الحساب رقم (...) على أن تُعيد المدعى عليها احتساب فاتورة المدعي لتكون وفق التسعيرة المعمول بها سابقاً قبل تحديث النظام.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء فاتورة إيصال خدمة المياه للحساب رقم (...) الصادرة على العقار رقم (...) المملوك للمدعي (...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩هـ، الصادر عن كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أنّ نظام ديوان المظالم قد حدد اختصاصات المحاكم الإدارية في مادته (١٣) على سبيل الحصر، وكان المستأنف ضده قد رفع دعواه في مواجهة المستأنفة (شركة...) دون غيرها، وهي ليست جهة حكومية ولا ذات شخصية معنوية عامة، بل شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، أسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٣هـ؛ ومن ثم يخرج نظر الدعاوى المرفوعة ضدها عن اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم باعتبارها

هيئة قضاء إداري.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.